

1511069-34.2019.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes - Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511069-34.2019.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511069-34.2019.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3070278/2019 - DEL.SEC.AMERICANA

PLANTÃO, 6086799 - DEL.SEC.AMERICANA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Levi Felix Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

LEVI FELIX GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput" da Lei 11.343/06, porque, na data e local descritos na denúncia, trazia consigo, para consumo pessoal, substância entorpecente a qual provoca dependência física e psíquica (1 g de "maconha"), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia de fls. 50/51, foi recebida em 16 de outubro de 2019 (fls. 56/57).

Relativo a J.S. foi realizada a transação penal (fls. 43/44).

O réu não foi encontrado, sendo citado por edital (fls. 65). Foi determinada a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 92).

Com a localização do réu (fls. 108), foi nomeado defensor, e este apresentou defesa prévia (fls. 116).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 139/140 e fls. 164/165).

Em memoriais (fls. 177/179), o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a conseqüente condenação do réu.

Ao manifestar-se, o Doutor Defensor (fls. 182/184) requereu a absolvição por falta de provas.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A denúncia descreve claramente os fatos e condutas imputadas, bem como o objeto da imputação.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo de fls. 172/173.

A autoria é indubitosa.

Tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, os policiais civis, informaram que receberam uma denúncia acerca de tráfico de drogas no lava-rápido. Disseram que dirigiram-se ao local, com viatura descaracterizada para verificar a denúncia, mas o fluxo intenso de veículos dificultou. Narraram, então, que decidiram por efetuar a abordagem e os dois funcionários, sendo um deles o réu, admitiram que portavam uma porção de maconha, cada, indicando que eram para o consumo próprio.

Não procedem as alegações da defesa quanto à divergência/imprestabilidade dos depoimentos dos policiais. O depoimento dessas testemunhas tem o mesmo valor que o de qualquer outra, ainda mais quando a mera alegação de sua imprestabilidade vem desacompanhada do menor indício de prova, como no caso dos autos. O entendimento jurisprudencial não é diverso:

Tráfico de entorpecentes – Agente surpreendido trazendo consigo, para fins de tráfico, 21,5 gramas de cocaína, em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes. (TJSP; Apelação Criminal 0003382-85.2013.8.26.0538; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento:

13/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Ouvido em Juízo, o acusado Levi negou a prática do delito. Nega, ainda, que estivesse no local, dia e horário da prisão.

No entanto, a versão pueril do réu em juízo, restou isolada no conjunto probatório.

As provas colhidas são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

Reforça-se que os depoimentos dos policiais que efetivaram a diligência não lhe retira a credibilidade. Os agentes públicos gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa que sequer conheciam.

A conduta relativa ao porte de entorpecentes para o consumo pessoal é típica e antijurídica, não se vislumbrando violação a quaisquer princípios constitucionais.

Não é somente o uso propriamente que caracteriza o delito, mas igualmente a conduta precedente, ou seja, o porte ou o transporte da substância entorpecente para essa finalidade, sendo que o bem jurídico protegido é a saúde pública, a não apenas a saúde do usuário.

Desta forma, não existe, nos autos, qualquer causa que exclua a ilicitude ou a culpabilidade, e ficou provado que o réu, consciente e voluntariamente, portava ou guardava, para consumo pessoal substância entorpecente, sem autorização legal ou regulamentar, estando, portanto, incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Destarte, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Na época dos fatos, o réu era tecnicamente primário.

Assim sendo, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena do réu em advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28, da Lei nº. 11.343/2006.

À míngua de outras circunstâncias a serem consideradas, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu LEVI FELIX GOMES à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, como incurso no artigo 28, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

P.I.C.

Americana, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA